لا يمسه إلا المطهرون

إعلام المبيح والحائض

بتحريم تلاوة القرآن ومسه على الجنب والحائض



تأليف

أبي أيوب أويس أحمد محمد

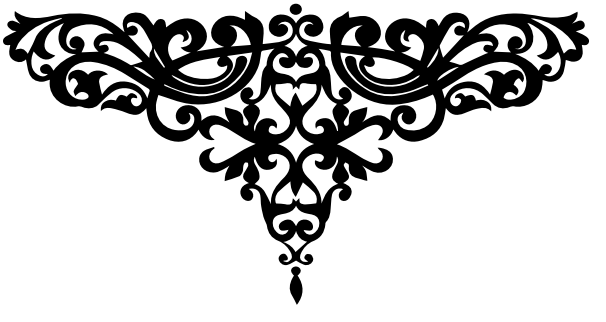
السنّي مشربا، الشافعي مذهبا، الهرجيسي مهربا

غفر الله له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين



إِعْلَامُ الْمُسْبِيحِ وَالْحَائِضِ

بِتَحْرِيمِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَمَسِّهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ



حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ لِلْمُؤَلِّفِ

للتواصل مع المؤلف: ٢٥٢٦٣٣٦٠٨١٦٢+

الطبعة الأولىٰ ٢٠٢١م - ١٤٤٣هـ

إِعْلَامُ المُسْبِيحِ وَالحَائِضِ

بِتَحْرِيمِ تِلَاوَةِ القُرْآنِ وَمَسِّهِ عَلَى الجُنُبِ وَالحَائِضِ

يُطْلَبُ من المؤلّف

هاتف الناشر: ٠٠٢٥٢٦٣٣٦٠٨١٦٢



إعلام المسبيح والحائض

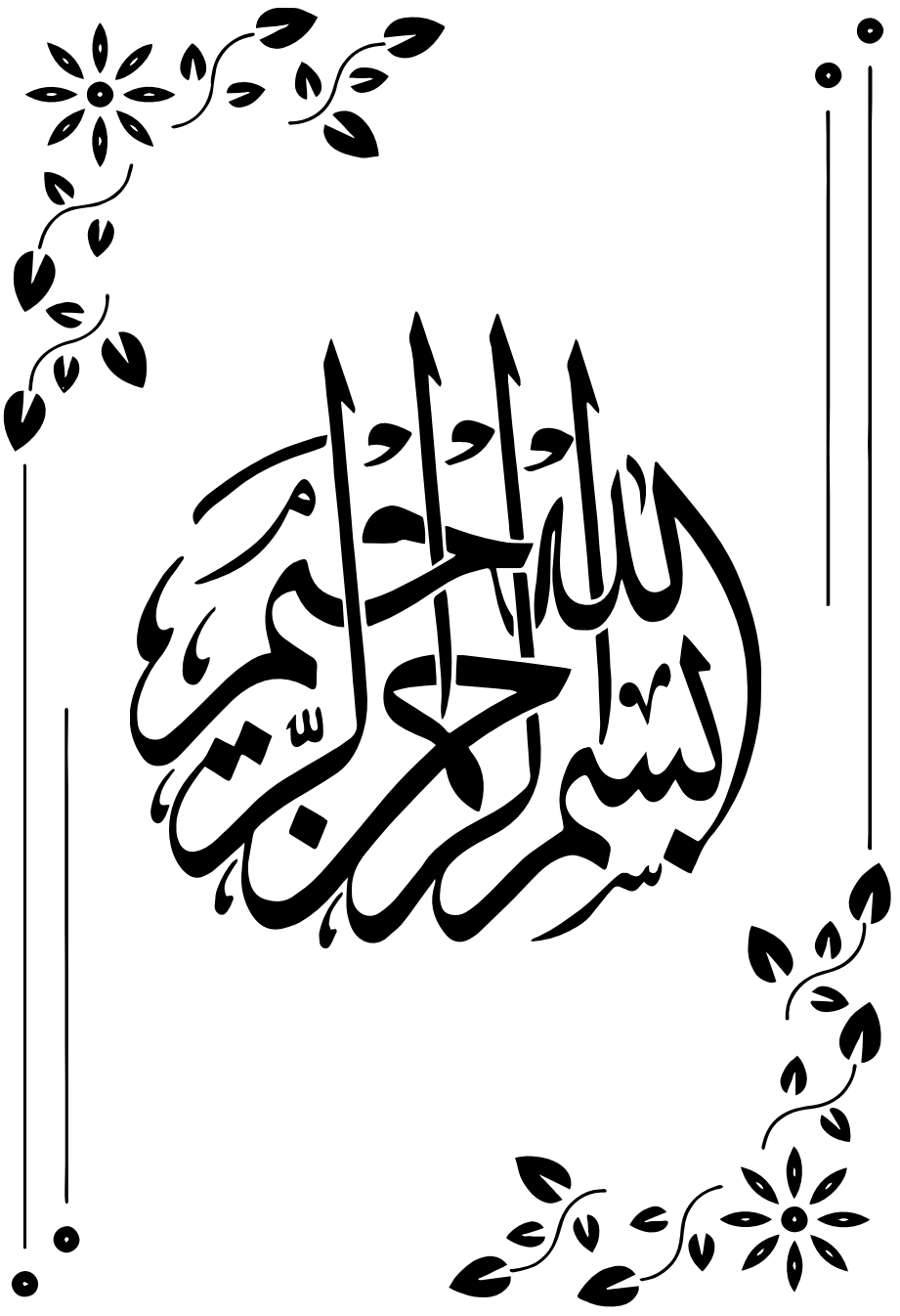
بتحريم تلاوة القرآن ومسه على الجنب والحائض

تأليف

أبي أيوب أويس أحمد محمد

السنّيّ مشربا، الشافعيّ مذهبا، الهرجيسيّ مهربا

غفر الله له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين


بسم الله الرحمن الرحيم




بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة الكتاب

الْحَمْدُ لِلهِ الْمَحْمُوْدِ ، الصَّمَدِ الْمَقْصُوْدِ ، ذِي الْكَرَمِ وَالْجُوْدِ ، والْعَطَاءِ الْمَمْدُوْدِ ، وَالْفَضْلِ الْمَسْرُوْدِ .

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا المَحْمُودِ، صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَاللِّوَاءِ الْمَعْقُوْدِ، وَالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، وَعَلَىْ آلِهِ الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، وَأَصْحَابِهِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ، ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوْعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ.

أَمَّا بَعْدُ فَقد طلب منّي سيّدي المحدّثُ الشيخُ عمرُ معلّم عبدِه يرى حفظهُ اللهُ ورعاه أَنْ أؤلّف رسالةً في بيان تحريم تلاوة القرآن ومسّه على الجنب والحائض؛ لحسن ظنّه بي، ولانشغاله بتدريس الفقه الشافعيّ وكتب الحديث، لا سيّما الأمّهات السّتّ، فقبلتُ منه ذلك، وإن كنتُ لستُ أهلا لذلك، فإنّ المرءَ خبيرٌ بعيوب نفسه، نسأل اللهَ أن يستر عيوبنا، ويكشف كروبنا، ويطهّر قلوبنا، ويغفر ذنوبنا، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.

هذا وقد تمّتْ هذه الرسالةُ، بعون اللهِ ذي الكرم والجلالةِ، مرتّبةً على مقدَّمةٍ، في صورةٍ حسنةٍ مهندَمةٍ، وعلى أربعةِ مباحثَ وخاتمةٍ، نسأل اللهَ الكريمَ حسنَ الخاتمةِ.

- **المقدّمة: في بيان حكم المسألة وأدلّتها إجمالا وموقف الأئمة الأربعة منها.**
- **المبحث الأوّل: في بيان أدلّة تحريمِ قراءةِ القرآنِ علىٰ الجنبِ والحائضِ.**
- **المبحث الثاني: في بيان أدلّة تحريم مسّ المصحفِ علىٰ الجنب والحائض وغير المتوضّئ.**
- **المبحث الثالث: في بيان مذاهب الأئمة الأربعة في ذلك.**
- **المبحث الرابع: في نقض أدلّة مَن أجاز للجنب والحائض قراءةَ القرآنِ ومسَّ المصحفِ الشريفِ.**
- **والخاتمة: في بيانِ أنّ الحائضَ أشدُّ حدَثا مِنَ الجُنُبِ.**

نسأل اللهَ الرحمنَ الرحيمَ، أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وسببا للفوز بجنات النعيم، وأن ينفع بها النفع العميم، وَبالله التَّوْفِيْق، لأقوم الطريق، وَهُوَ أَكْرَمُ مَأْمُوْلٍ، وَأَجْوَدُ مَسْؤُوْلٍ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِ المرسلين، وَعَلَىٰ آلِهِ الطيّبين الطاهرين، وَأصْحَابِهِ الغرّ الميامِينَ أَجْمَعِيْنَ.



المقدّمة في بيان حكم المسألة وأدلّتها إجمالا، وموقف الأئمة الأربعة منها

اعلموا - أسعدكم اللهُ - أنّه لا يجوزُ للجنب والحائض قراءةُ القرآن، وكذلك لا يجوزُ لهما ولغير المتوضّئ مسُّ المصحف، وذلك بمقتضى الأدلّة الشرعيّة من الكتاب والسنّة الصحيحة، والآثار الثابتة عن السلف الصالح، وهو مذهبُ الأئمّة الأربعة وجمهورِ أهلِ العلمِ رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ تعالى.

المبحث الأوّل

في بيان أدلّة تحريمِ قراءةِ القرآنِ على الجنبِ والحائضِ

المطلب الأوّل: في بيان الأحاديث الصحيحة في ذلك.

فالدليلُ على تحريمِ قراءةِ القرآنِ على الجنبِ والحائضِ ما صحّ:

١- عَنْ أبي الغَرِيفِ قالَ: أُتِيَ عليٌّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ بوَضوءٍ، فمَضْمَضَ واستَنشَقَ ثلاثًا، وغَسَل وجْهَه ثلاثًا، وغَسَل يدَيهِ وذراعَيهِ ثلاثًا ثلاثًا، ثمَّ مَسَح برأسِه، ثمَّ غَسَل رجلَيهِ، ثمَّ قالَ: هكذا رأيْتُ رسولَ الله ﷺ تَوضَّأَ، ثمَّ قرَأَ شيئًا مِنَ القرآنِ، ثمَّ قالَ: «**هذا لمَن ليس بجُنُبٍ، فأمَّا الجُنُبُ فلا، ولا آيةً**» رواه أحمدُ [٨٧٤]، وأبو يعلى (ت ٣٠٧هـ) [٣٦٥]، والضياء في المختارة [٦٢١] مطولاً.

قالَ الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ٢٨١): رجاله موثقون. وقالَ أحمدُ شاكر في تخريج المسند (٢ / ١٦٢): إسناده صحيحٌ. وقالَ ابنُ باز في حاشية بلوغ المرام [١٢٥]: إسناده حسنٌ. وقالَ شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند [٨٧٢]: إسناده حسنٌ.

٢- عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: «**كان رسولُ اللهِ ﷺ يُقرئُنا القرآنَ علىٰ كلِّ حالٍ ما لم يكن جُنُبًا**» رواه أحمد (٦٢٧)، وأبو داود (٢٢٩) بنحوه مطولاً، والترمذي (١٤٦)، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ. والنسائي (٢٦٦)، وابن ماجه [٥٩٤] باختلاف يسير، وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم ووافقه الذهبيّ.

قال ابن العربيّ في عارضة الأحوذي (١/ ١٨٤): صحيحٌ حسنٌ. وقال أحمد شاكر في تخريج المسند (٢/ ٥١): إسناده صحيحٌ. وقال شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند [٦٤٧]: إسناده حسنٌ.

٣- عن عبدِ اللهِ بنِ سَلَمةَ، قال: دخَلْتُ على عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنا ورجُلانِ: رجُلٌ من قَوْمي ورجُلٌ من بَني أَسدٍ -أَحسِبُ- فبعَثهما وَجْهًا، وقال: أما إنَّكما عِلْجانِ، فعالِجا عن دِينِكما، ثُم دخَل المَخرَجَ فقَضى حاجَتَه، ثُم خرَج، فأخَذ حَفْنةً من ماءٍ فتمسَّح بها، ثُم جعَل يَقرَأُ القُرآنَ، قال: فكأنَّه رآنا أنكَرْنا ذلك، ثُم قالَ: «**كان رسولُ اللهِ ﷺ يَقْضي حاجَتَه، ثُم يَخرُجُ فيَقرَأُ القُرآنَ، ويأكُلُ معنا اللَّحمَ، ولم يكُنْ يَحجُبُه عنِ القُرآنِ شيءٌ، ليس الجَنابةَ**» رواه أحمد (٨٤٠)، واللفظ له، وأبو داود (٢٢٩)،

وسكت عنه، وقد قالَ في رسالته لأهل مكّة: كلّ ما سكتّ عنه فهو صالح. والنسائي (٢٦٥) باختلاف يسير.

قال شعبة بنُ الحجاج كما في كشاف القناع (١/ ١٤٧): لستُ أروي حديثا أجودَ من هذا. وقال البغوي (ت ٥١٦هـ) في شرح السنة (١/ ٣٥٩): حسن صحيح. وأشار عبد الحق الإشبيلي (ت ٥٨١هـ) في مقدمة الأحكام الصغرى [١٣٤] أنه صحيح الإسناد. وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري له (١/ ٤٨٧): حسن. وقال الشوكاني في السيل الجرار (١/ ١٠٧): صححه جماعة من الحفاظ. وقال أحمد شاكر في تخريج المسند (٢/ ٥٥): إسناده صحيح. وقال ابن باز في حاشية بلوغ المرام له [١٢٤]: إسناده جيّد إلّا أنّ عبد الله المذكور فيه كلام يسير من قبل حفظه، وقال الحافظ: الحق أنّه من قبيل الحسن يصلح للحجّة. وقال ابن عثيمين في شرح البخاري له (١/ ٤٩٥): حسن. وقال شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند [٨٤٠]: إسناده حسن.

٤- عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «**لا يَقرَأُ الجُنُبُ ولا الحائِضُ شيئًا منَ القُرْآنِ**» رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٦) باختلاف يسير.

قال ابنُ سيّد الناس كما في إعلام الخائض (ص ٨): صحيح. وقال ابن حجر العسقلانيّ في الدراية (١/ ٨٥): أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن موسى بن عقبة، ظاهره الصّحّة، ومن وجه آخر فيه مجهول. وقالَ

أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: إسناده صحيحٌ. وقالَ حسن عليّ في رسالته «**إعلام الخائض بتحريم القرآن علىٰ الجنب والحائض**» (ص ١٦): سنده حسنٌ. قلتُ: فالحديثُ حسنٌ لغيره؛ لأنّ له متابعا أو شاهدا عند الدارقطنيّ، وصحيحٌ؛ لأنّ العلماءَ تلقَّوه بالقبولِ.

فقالَ الإمامُ الترمذيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بعدَ هذا الحديثِ: «**وهو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ والتابعين ومَن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلّا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخّصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل**» اهـ.

٥- عن عبد الله بن رواحة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ «**نهىٰ أن يقرأَ أحدنا القرآنَ وهو جُنُبٌ**». رواه الدارقطني في سننه (١/ ٢٩٧)، وقالَ: إسناده صحيح.

٦- عنْ عائشةَ أمّ المؤمنينَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: «**كانَ النبيُّ ﷺ يَقْرَأُ القُرْآنَ ورَأْسُهُ في حَجْرِي وأنا حائِضٌ**» رواه البخاري [٢٩٧، ٧٥٤٩]، واللفظ له، ومسلم [٣٠١].

قالَ الإمامُ ابنُ دقيق العيد رَحِمَهُ ٱللَّهُ كما في فتح الباري (١/ ٤٠٢): «**في هذا الفعل إشارةٌ إلىٰ أنّ الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأنّ قراءتها لو كانت جائزةً لما توهّم امتناع القراءة في حجرها حتّىٰ احتيج إلىٰ التنصيص عليها**» اهـ.

٧- عنِ المُهاجرِ بنِ قُنفذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ أتى النَّبيَّ ﷺ وَهوَ يبولُ فسلَّمَ عليهِ فلم يردَّ عليهِ حتّى تَوضَّأ ثمَّ اعتذرَ إليهِ فقالَ: «**إنِّي كَرِهْتُ أن أذكرَ اللهَ ﷻ إلّا علىٰ طُهْرٍ**» أو قالَ: «**علىٰ طَهارةٍ**» رواه أبو داود [١٧]، وسكت عنه وقد قالَ في رسالته لأهل مكّة: كلّ ما سكتّ عنه فهو صالحٌ. وابن ماجة [٢٧]، وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان [٨٠٦].

أشار عبد الحق الإشبيليّ في الأحكام الصغرى [١٠٢] في المقدمة أنّه صحيحُ الإسناد. قالَ النوويّ في المجموع (٢/ ٨٨): إسناده صحيح. وقالَ ابنُ دقيق العيد في الإلمام (٢/ ٤٣٤): [رجاله] كلهم من عبد الله إلى المهاجر ثقاتٌ مشاهيرُ. وقالَ ابن الملقن في تحفة المحتاج (١/ ٢٧٠): صحيح أو حسن. [كما اشترط على نفسه في المقدمة]. وقالَ ابنُ حجر العسقلاني في نتائج الأفكار (١/ ٢٠٥): حسن صحيح. وقالَ الألباني في صحيح أبي داود [١٧]: صحيح. وقالَ الوادعي في الصحيح المسند [١١٦١]: صحيح. وقالَ شعيب الأرنؤوط في تخريج سنن أبي داود [١٧]، وتخريج صحيح ابن حبان [٨٠٦]: إسناده صحيح.

وفي لفظٍ آخرَ عنه: أنَّهُ سلَّمَ على رسولِ اللهِ ﷺ وَهوَ يتوضَّأُ، فلم يَرُدَّ عليهِ، فلمّا فرَغَ مِن وُضوئِهِ قالَ: «**إنَّهُ لم يَمنَعني أن أردَّ عليكَ إلّا أنِّي كَرِهْتُ أن أذكُرَ اللهَ، إلّا علىٰ طَهارةٍ**». قالَ قتادةُ: «**فكان الحسنُ من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله ﷻ حتّىٰ يطّهّر**» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

قالَ العينيّ في نخب الأفكار (١/ ٢٢٦): إسناده صحيح. وقالَ ابنُ مفلح في الآداب الشرعيّة (١/ ٣٥٥): إسناده جيّد. وقالَ السفارينيّ الحنبليّ في شرح ثلاثيّات المسند (١/ ٩٢): إسناده جيّدٌ.

فإذا كرِهَ النبيُّ ﷺ أنْ يذكرَ اللهَ وهو غيرُ متوضّئٍ فما بالُك بتلاوةِ القرآنِ على الجنابةِ والحيضِ ؟!!!

٨- عن أبي جُهَيْمِ بنِ الحارِثِ بنِ الصِّمَّةِ الأنْصارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: «**أقْبَلَ النبيُّ ﷺ مِن نَحْوِ بئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عليه فَلَمْ يَرُدَّ عليه النبيُّ ﷺ حتّىٰ أقْبَلَ علىٰ الجِدارِ، فَمَسَحَ بوَجْهِهِ ويَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عليه السَّلامَ**» رواه البخاري (٣٣٧)، ومسلم معلقا بصيغة الجزم (٣٦٩) باختلاف يسير.

المطلب الثاني: في بيان آثار الصحابة الثابتة عنهم في ذلك، فقد صحّ:

١- عن عبيدة بن عمرو السلماني رَحِمَهُ اللَّهُ قالَ: **كانَ عمرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْرَهُ أن يَقرأَ القرآنَ وَهوَ جنُبٌ**. رواه البيهقي في الخلافيات (٢/ ٣٨)، وقالَ: إسناده صحيح.

قالَ ابن الملقن في شرح البخاري له (٥/ ٣٧): صحيح كما قال البيهقي. وقالَ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (١/ ٢١٠): إسناده صحيح. وقالَ العيني في نخب الافكار (٢/ ٢٣٥): إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقالَ الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ٢٨٥): إسناده صحيح. وقالَ العظيم آبادي في غاية المقصود (٢/ ٢٧٨): إسناده صحيح.

٢- عن أبي الغريف الهمداني رَحِمَهُ ٱللَّهُ قالَ: **كنّا مع عليٍّ في الرَّحَبةِ، فخرَجَ إلىٰ أقصىٰ الرَّحَبةِ، فواللهِ ما أدري أبَولًا أحدَثَ أمْ غائطًا، ثُمَّ جاء فدَعا بكُوزٍ من ماءٍ، فغسَلَ كَفَّيه ثُمَّ قبَضَهما إليه، ثُمَّ قرَأَ صَدرًا منَ القُرآنِ، ثُمَّ قال: اقرَؤوا القُرآنَ، ما لم يُصِبْ أحدَكم جَنابةٌ، فإنْ أصابَه جَنابةٌ فلا، ولا حَرفًا واحدًا.** رواه الدارقطني في سننه [٤٢٥]، وقالَ: صحيحٌ عن عليٍّ. قالَ شعيب الأرنؤوط في تخريج سنن الدارقطني [٤٢٥]: حسنٌ.

٣- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مُكمِل أنه سمع ابنَ عباس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يقولُ: «**لا بأس أن يقرأ الجنبُ الآيةَ ونحوَها**» رواه البيهقيُّ في الخلافيات [٣٢٠]،قالَ سيّدي الشيخُ المحدّثُ عمرُ معلّم عبدِه يرى الصوماليّ حفظهُ اللهُ: إسناده حسنٌ.

٤- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مُكمِل أنه سأل ابن عباس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا: قال: أيقرأ الرجل من القرآن شيئا وهو غيرُ طاهر ؟ فقالَ عبد الله بن عباس: (الآية والآيتين) رواه البيهقي في الخلافيات [٣٢١]، قالَ سيّدي الشيخ المحدّث عمرُ معلّم عبدِه يرى الصوماليّ حفظهُ اللهُ: إسناده صحيحٌ لغيره.



المبحث الثاني

في بيان أدلّة تحريم مسّ المصحف على الجنب والحائض وغير المتوضّئ

المطلب الأول: في بيان دليل القرآن على ذلك:

والدليلُ على تحريم مسّ المصحف عليهما قولُه تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الواقعة ٧٧-٨٠].

قالَ الإمامُ النوويُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في المجموع (٢/ ٧٢): «فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا، فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسّه إلا الملائكة المطهّرون، ولهذا قال يمسُّه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال: يمسَّه بفتح السين على النهي، فالجواب أنّ قوله تعالى: ﴿تَنزِيلٌ﴾ ظاهر في إرادة المصحف، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو بلفظ الخبر، كقوله: ﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا﴾[البقرة:٢٣٣]، على قراءة من رفع، وقوله ﷺ: «**لا يبيع بعضكم علىٰ بيع بعض**» بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية. فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسّه إلا المتطهّرون، فالجواب أنه يقال في المتوضئ: مطهَّر ومتطهِّر» اهـ.

وقالَ الإمامُ أبو حيّان الأندلسيّ (ت ٧٤٥هـ) في تفسيره (البحر

المحيط): «وقرأ الجُمْهُورُ: ﴿ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ اسْمَ مَفْعُولٍ مِن طَهَّرَ مُشَدَّدًا؛ وعِيسى: كَذَلِكَ مُخَفَّفًا مِن أطْهَرَ، ورُوِيَتْ عَنْ نافِعٍ وأبِي عَمْرٍو. وقَرَأ سَلْمانُ الفارِسِيُّ: المُطَهِّرُونَ، بِخَفِّ الطّاءِ وشَدِّ الهاءِ وكَسْرِها اسْمَ فاعِلٍ مِن طَهَّرَ، أيِ المُطَهِّرِينَ أنْفُسَهم؛ وعَنْهُ أيْضًا المُطَّهَّرُونَ بِشَدِّهِما، أصْلُهُ المُتَطَهِّرُونَ، فَأُدْغِمَ التّاءُ في الطّاءِ، ورُوِيَتْ عَنِ الحَسَنِ وعَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ. وقُرِئَ: المُتَطَهِّرُونَ» اهـ.

المطلب الثاني: في بيان دليل السنّة الصحيحة على ذلك، فقد ثبت:

١- عن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «**لا يَمَسُّ القُرْآنَ إلاَّ طاهِرٌ**» رواه الطبراني (١٣٢١٧)، والدارقطني في «سننه» (١ / ١٢١)، والبيهقي (٤١٧)، والديلمي في «الفردوس» (٧٨١٥).

قالَ الأثرمُ: احتَجَّ بِهِ أحمدُ. كما في التلخيص الحبير (١ / ١٣١)، وقالَ الجورقاني في الأباطيل والمناكير (١/ ٥٥٣): مشهور حسن. وأشار عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى [١٣٥] في المقدمة أنه صحيحُ الإسناد. وقالَ ابن الملقن في شرح البخاري له (٥/ ٣١): إسناده جيّدٌ. وقالَ الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨١): رجاله موثقون. وقالَ ابن حجر العسقلاني في موافقة الخبر الخبر (٢/ ٣٨٩): [فيه سعيد بن محمد] وهو صدوق ومن فوقه من رجال الصحيح. وقالَ العيني في عمدة القاري (٣/ ٣٨٧): إسناده صحيح. وقالَ السيوطي في الجامع الصغير [٩٩٦٨]: حسن. وقالَ الألباني في

صحيح الجامع [٧٧٨٠]: صحيح. وقالَ شعيب الأرنؤوط في تخريج المراسيل لأبي داود (١/ ١٢١): [سنده] لا بأس به في الشواهد.

٢- عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ، أنّ في الكتابِ الذي كتَبَهُ رسولُ اللهِ ﷺ لعمرِو بنِ حزمٍ: «**أنْ لا يَمَسَّ القُرْآنَ إلاَّ طاهِرٌ**» رواه مالكٌ في موطَّئِه (١ / ١٩٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٠/ ١١٢).

قالَ الدارمي كما في تنقيح التحقيق (١/ ٢٢٧): إسناده حسن. وقالَ أبو زرعة الرازي كما في تنقيح التحقيق (١/ ٢٢٧): إسناده حسن. وقالَ أبو حاتم الرازي كما في تنقيح التحقيق (١/ ٢٢٧): إسناده حسن. وقالَ ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٣٩٦): الدليل على صحة الكتاب تلقّي جمهور العلماء له بالقبول. وقالَ ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (١/ ٨٧): مرسل ومن الناس من يُثبِتُ هذا الحديثَ بشهرة الكتاب وتلقّيه القبول، ويرى أنّ ذلك يغني عن طلب الإسناد. وقالَ ابن الملقّن في شرح البخاري له (٥/ ٢٦): إسناده جيّدٌ. وقالَ الرباعي في فتح الغفار (١/ ١٢٩): روي مرسلًا وله شاهد يشهد لصحته. وقالَ ابن باز في مجموع فتاواه (٢٩/ ٦٥): إسناده جيّد وروي متّصلا ومرسلا وله طرق تدلّ على صحّته واتّصاله. وقالَ الألباني في تخريج مشكاة المصابيح [٤٤٢]: صحيح. وقالَ ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام له (١/ ٢٧١): صحيح. وقالَ شعيب الأرنؤوط في تخريج شرح السنة [٢٧٥]: صحيح.

٣- عنْ حَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لمّا بعثَنِي رسولُ اللهِ ﷺ إلى

اليمَنِ، قالَ: «**لا تَمَسَّ القرآنَ إلّا وأنتَ طاهِرٌ**» رواه الطبراني (٣١٣٥)، والحاكم (٦٠٥١)، وصححّه، وأقرّه الذهبيّ. والدارقطني (١/ ١٢٢) بلفظ: «**لا تَمَسَّ القرآنَ إلّا وأنتَ علىٰ طُهرٍ**»، وقالَ: رواته كلُهم ثقات.

قالَ الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨١): فيه سويد أبو حاتم ضعّفه النسائيُّ وابنُ معين في رواية، ووثّقه في رواية، وقال أبو زرعة: ليس بالقويّ، حديثه حديث أهل الصدق. وقالَ السيوطي في الجامع الصغير [٩٨٤٧]: صحيحٌ. وقالَ محمد جار الله الصعدي في النوافح العطرة [٤٦٠]: صحيحٌ. وقالَ حسن عليّ في «إعلام الخائض» (ص ٢٤): سويد بن إبراهيم أبو حاتم حديثُه عن قتادة ضعيفٌ، وعن غيره حسنٌ إلّا ما نصّوا على ضعفه، ولذلك قال الحافظ أبو عدي في الكامل (٣/ ١٢٥٧): «**حديثه عن قتادة ليس بذاك**». وذكره الحافظ ابن شاهين في الثقات [٥٢٦]، فحديثُه حسنٌ ترقّى للصحيح بشواهده.

قلتُ: هذا الحديث لم يَرْوِهِ سويد أبو حاتم عن قتادة، وإنما رواه عن مطر الورّاق.

٤- عن عثمان بن أبي العاص الثقفيّ قالَ: وفَدْنا على رسولِ اللهِ ﷺ فوجدني أفضلَهم أخذًا للقرآنِ وقد فضلتُهم بسورةِ البقرةِ فقالَ النَّبيُّ ﷺ: «**قد أمَّرتُكَ علىٰ أصحابِكَ وأنتَ أصغرُهم، فإذا أمَمْتَ قومًا فأمَّهم بأضعفِهم؛ فإنَّ وراءَكَ الكبيرَ والصَّغيرَ وذا الحاجةِ، وإذا كنتَ مصدِّقًا فلا تأخذِ الشّافعَ وهيَ الماخضُ ولا الرُّبّىٰ ولا فحلَ الغنمِ وجزرةُ الرَّجلِ هوَ أحقُّ بها منكَ، ولا تمسَّ القرآنَ إلّا وأنتَ طاهرٌ، واعلم أنَّ العمرةَ هيَ**

الحجُّ الأصغرُ وإنَّ عمرةً هيَ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها وحجَّةً خيرٌ من عمرةٍ» رواه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٣).

قالَ الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨٢): فيه إسماعيل بن رافع ضعّفه يحيى بن معين والنسائي، وقال البخاري: ثقةٌ مقاربُ الحديث. وقالَ الألباني في إرواء الغليل [١٢٢]: صحيحٌ.

٥- عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رَحِمَهُ ٱللَّهُ قالَ: قَرَأتُ صَحيفةً عندَ آلِ أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ ذَكَرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كَتبَها لعَمرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّره على نَجْرانَ، وساقَ الحديثَ فيه: الحَجُّ الأصغَرُ العُمرَةُ. ولا يَمَسُّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ. رواه أبو داود في «المراسيل» (٩٤) واللفظ له، وابن حبان (٦٥٥٩) مطولاً، والدارقطني (١/ ١٢٢) مختصراً.

قالَ ابن كثير في التفسير: وَهَذِهِ وِجَادةٌ جَيِّدَةٌ، قَدْ قَرَأَهَا الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَمِثْلُ هَذَا يَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهِ. وقالَ ابن حجر العسقلاني في موافقة الخبر الخبر (٢/ ٣٨٦): حسن. وقالَ شعيب الأرنؤوط في تخريج المراسيل لأبي داود [٩٤]: رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى- وهو ابن عبد الله بن خالد بن فارس ابن ذئيب الذهلي- فإنه من رجال البخاري. قلتُ: وعلى هذا فإسناده صحيحٌ.

المطلب الثالث: في بيان الآثار الثابتة عن السلف الصالح، فقد صحّ:

١- عَنْ سَلْمانَ الفارسيِّ أنّه قضى حاجتَهُ، فقيل له: لو توضَّأتَ، لعلَّنا نسألُك عن آيٍ مِن القرآنِ؟ فقال: سَلُونِي، فإنِّي لا أمَسُّهُ، وإنّه لا يَمَسُّهُ إلاَّ المطهَّرونَ، قال: فسألْناه، فقرَأَ علينا قبلَ أن يتوضَّأَ، رَوَاهُ ابنُ أبي شَيْبة في «مصنّفه» (١١٠٠)، والدارقطنيُّ في «سننه» (١ / ١٢٤)، وقالَ: صحيحٌ. والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١ / ٩٠).

قالَ الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٩٩): جيّد. وقالَ عبدُ العزيز الطريفيّ في كتابه «أحكام القرآن»: صحيحٌ.

٢- عَنْ مُصْعَبِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ، أنّه قال: «**كُنْتُ أُمْسِكُ المُصْحَفَ عَلىٰ سَعْدِ بنِ أبي وقّاصٍ، فاحْتَكَكْتُ، فَقالَ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ؟! قالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقالَ: قُمْ، فَتَوَضَّأْ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ**». رَواه مالكٌ في «الموطَّأ» (١ / ٤٢)، والبيهقي في الخلافيات (٢/ ٢٧٧)، وقال: صحيحٌ.

قالَ الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٦١): صحيحٌ. وقالَ حسن عليّ في إعلام الخائض (ص ٢٨): سنده صحيحٌ. وقالَ عبدُ العزيز الطريفيّ في كتابه «أحكام القرآن»: صحيحٌ.

٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كانَ لا يَمَسُّ المُصْحَفَ إلّا مُتَوَضِّئًا. رواه ابْنُ المُنْذِرِ كما في الدرّ المنثور للإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ).

٤- عن الشعبيّ وطاووس والقاسم بن محمد أنهم كرهوا أن يمسّ المصحف وهو على غير وضوء. رواه عبدُ الرزاق في المصنّف (٢/ ٣٤٣).

٥- عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عمَّن أدرَكَ مِن فقهاءِ أهلِ المدينةِ الذين يُنتهى إلى قولِهم، أنّهم كانوا يقولونَ: «**لا يَمَسُّ القرآنَ إلاَّ طاهرٌ**» رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١ / ١٨٥).

فرع: في جواز قراءة القرآن للمُحْدِثِ:

اعلموا وفّقكم اللهُ لكلّ خيرٍ أنه يجوزُ لغير المتوضّئ قراءةُ القرآن من غير مسّ المصحف، والدليلُ على ذلك إضافةً إلى ما سبق ذكرُه ما ثبتَ:

١- عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أنّ ابنَ عبّاسٍ وابنَ عمرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا كانا يَقْرَآنِ أجزاءَهما مِن القرآنِ بعدَما يَخْرُجانِ مِن الخلاءِ قبلَ أنْ يَتوضَّئا. رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١٠٢).

٢- عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أنّ أبا هريرةَ كان يخرُجُ مِن المَخرَجِ ثمَّ يحدُرُ السُّورةَ. رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١٠٣).



المبحث الثالث

في بيان مذاهب الأئمة الأربعة في ذلك.

المطلب الأوّل: في بيان المذهب الحنفيّ في ذلك:

قالَ الشيخ نظام في الفتاوى الهندية (١/ ٣٨): «الأحكام التي يشترك فيها الحيض والنفاس ثمانية: ومنها حرمة قراءة القرآن، لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئًا من القرآن والآية وما دونها سواء في التحريم على الأصح إلا أن لا يقصد بما دون الآية القراءة، مثل أن يقول: الحمد لله - يريد الشكر، أو بسم الله عند الأكل، أو غيره فإنه لا بأس به هكذا في الجوهرة النيرة، ولا تحرم قراءة آية قصيرة تجري على اللسان عند الكلام كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ أو ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ هكذا نظر، في الخلاصة ... أما إذا حاضت المعلمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين، ولا يكره لها التهجي بالقرآن، كذا في المحيط» اهـ.

المطلب الثاني: في بيان المذهب المالكيّ:

قالَ مالِكٌ في المُوَطَّأِ ولا يَحْمِلُ أحَدٌ المُصْحَفَ لا بِعِلاقَتِهِ ولا عَلى وِسادَةٍ إلّا وهو طاهِرٌ إكْرامًا لِلْقُرْآنِ وتَعْظِيمًا لَهُ. وفي سَماعِ ابْنِ القاسِمِ مِن كِتابِ الوُضُوءِ مِنَ العُتْبِيَّةِ في المَسْألَةِ السّادِسَةِ سُئِلَ مالِكٌ عَنِ اللَّوْحِ فِيهِ القُرْآنُ أيُمَسُّ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ فَقالَ: أمّا لِلصِّبْيانِ الَّذِينَ يَتَعَلَّمُونَ فَلا أرى بِهِ بَأْسًا،

فَقِيلَ لَهُ: فالرَّجُلُ يَتَعَلَّمُ فِيهِ ؟ قالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا، فَقِيلَ لِابْنِ القاسِمِ: فالمُعَلِّمُ يُشَكِّلُ أَلْواحَ الصِّبْيانِ وهو عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ، قالَ: أرى ذَلِكَ خَفِيفًا... وأشارَ الباجِيُّ في المُنْتَقى إلى أَنَّ إباحَةَ مَسِّ القُرْآنِ لِلْمُتَعَلِّمِ والمُعَلِّمِ هي لِأَجْلِ ضَرُورَةِ التَّعَلُّمِ. كما في التحرير والتنوير لابن عاشور (ت ١٣٩٣هـ).

المطلب الثالث: في بيان المذهب الشافعيّ:

قالَ الإمام النوويُ في المجموع شرح المهذّب (٢/ ١٥٨): «فرع: في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائض.

مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءةُ القرآن قليلُها وكثيرُها حتى بعض آية، وبهذا قال أكثر العلماء كذا حكاه الخطابي وغيره عن الأكثرين، وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رَضِيَٱللَّهُعَنْهُمْ والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق ... وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ، وفي الحائض روايتان عنه إحداهما تقرأ والثانية لا تقرأ، وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية وله رواية كمذهبنا» اهـ.

وقالَ النوويّ في المجموع (٢/ ١٦٢-١٦٣): «**إنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة شيء من القرآن وإن قل حتى بعض آية ولو كان يكرر في كتاب فقه أو غيره فيه احتجاج بآية حرم عليه قراءتها ذكره القاضي حسين في الفتاوي، لأنه يقصد القرآن للاحتجاج. قال أصحابنا: ولو قال الإنسان خذ الكتاب بقوة ولم يقصد به القرآن جاز وكذا ما يشبهه. ويجوز للجنب والحائض والنفساء في معناه أن تقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصد القرآن**».

قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز عند ركوب الدابة أن يقول: ﴿سُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ﴾[الزخرف:١٣]، لا يقصد القرآن، وممن صرّح به الفوراني والبغوي والرافعي وآخرون، وأشار العراقيون إلى معناه، والمختار الصحيح الأول.

قال القاضي حسين وغيره: ويجوز أن يقول في الدعاء: ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾[البقرة:٢٠١].

قال إمام الحرمين ووالده الشيخ أبو محمد والغزالي في البسيط: «**إذا قال الجنب باسم الله والحمد لله فإن قصد القرآن عصا، وإن قصد الذكر لم يعص، وإن لم يقصد واحداً منهما لم يعص أيضاً، لأن القصد مرعي في هذه الأبواب**» اهـ.

وقالَ أيضا في المجموع (٢/ ٨٦) «**فرع: في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله: مذهبنا تحريمهما، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء... واستدل أصحابنا بالحديث المذكور وبأنه قول عليّ وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولم يعرف لهم مخالفٌ في الصحابة**» اهـ.

المطلب الرابع: في بيان المذهب الحنبليّ في ذلك:

قالَ إسحاق المروزي في «مسائل الامام أحمد» (ص ٥): «قلت (يعني لأحمد): هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم ولكن لا يقرأ في المصاحف ما لم يتوضأ. قالَ إسحاق: كما قالَ؛ لما صحّ من قول النبيّ ﷺ: «**لا يمسّ القرآن إلا طاهر**» وكذلك فعَلَ أصحابُ النبيّ ﷺ والتابعون» اهـ.

المبحث الرابع

في نقض أدلّة مَن أجاز للجنب والحائض قراءةَ القرآنِ ومسَّ المصحفِ الشريفِ

المطلب الأوّل: في نقض دليلهم الأوّل:

فاستدلّوا على ذلك بما ثبتَ عن عائشة أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: (كانَ النبيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ على كُلِّ أحْيانِهِ) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (٦٣٤)، وأخرجه موصولاً مسلم (٣٧٣).

فالجواب عن هذا الحديث: أنّ لفظ الذكر يحتمل القرآن والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك من الأذكار، والقاعدة الأصولية تنصّ على أنّ الدليل إذا طرأ فيه الاحتمال، سقط به الاستدلال.

المطلب الثاني: في نقض دليلهم الثاني:

واحتجّوا بما صحّ عن عائشة أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لها وهي حائض: «**افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حتّىٰ تَطْهُرِي**» رواه البخاري (٣٠٥)، واللفظ له، ومسلم (١٢١١)، وقالوا: قد يقرأ الحاجّ القرآن.

والجواب عنه: أنّ المرادَ بما يفعله الحاجّ هو أعمالُ الحجّ التي هي: الإحرامُ من الميقات، وطوافُ القُدُوم، والسعيُ بين الصفا والمروة،

والوقوفُ بعرفة، والمبيتُ بالمزدلفة، ورميُ الجَمْرَة العقبة الكبرى، وذبحُ الهدي، والحلقُ أو التقصيرُ، وطوافُ الإفاضة، والمبيتُ بمنى، ورميُ الجِمَار: الصغرى والوسطى والكبرى، وطوافُ الوَداع، إلّا أنّ النبيّ ﷺ استثنى الطواف بأنواعه الثلاثة بهذا الحديثِ.

فلم يستثنِ ﷺ الصلاةَ وهي من الأعمال التّي يفعلها الحاجّ؛ لأنّه مسلمٌ، وكذلك لم يستثنِ ﷺ بهذا الحديثِ الصيامَ لمَن لم يجدِ الهديَ وكان قارنا أو متمتّعا، فهل يجوزُ للحائض الحاجّة الصلاةُ والصومُ؟ لا، وكلّا، لأنّ الأحكام لا تؤخذُ من نصّ واحد مع قطع النظر عن النصوص الأخرى، وإنّما تؤخذ من مجموع الأدلّة، فثبتَ تحريمُ الصلاة والصيام على الحاجّة الحائض في أدلّةٍ أخرى، وكذلك قراءةُ القرآنِ، فقد ثبتَ تحريمُها عليها في أدلّة أخرى، وقد بيّناها قدرَ المُستطاع.

المطلب الثالث: في نقض دليلهم الثالث:

وكذلك استدلّوا جواز قراءة القرآن للجنب بما علّقه البخاريّ في صحيحه بصيغة الجزم من قوله: ولم يرَ ابنُ عبّاسٍ بالقراءة للجنبِ بأسا.

والجواب: أنّ هذا الأثر مطلقٌ، وثبتَ عن ابنِ عباس أيضا أنّه قيّد جواز القراءة للجنب بالآية ونحوها، وقد ذكرنا ذلك في المطلب الثاني من المبحث الأوّل، وتقرّر في علم أصول الفقه أنّ المقيّدَ يقضي على المطلق كما هو معلومٌ لدى أهل العلم.

المطلب الرابع: في نقض دليلهم الرابع:

زعموا أنّ المعنى المراد من حديث: «**لا يَمَسُّ القُرْآنَ إلاَّ طاهِرٌ**» هو أنّ المصحفَ لا يمسُّه الكافرُ، وإنّما يمسُّه المؤمنُ، متطهّرًا كانَ أو غيرَ متطهّرٍ.

جوابه: يُبطِلُ هذا الادّعاءَ قولُه ﷺ لحَكيمِ بنِ حِزامٍ الصحابيِّ المُسْلِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «**لا تَمَسَّ القرآنَ إلّا وأنتَ طاهِرٌ**»، وقولُه ﷺ لعثمان بن أبي العاص الثقفيّ الصحابيِّ المُسْلِمِ: «**ولا تمسَّ القرآنَ إلّا وأنتَ طاهرٌ**»، وقولُ ابنِ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (**لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ**) علّقه البخاريّ في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله مالكٌ في الموطّأ كما في فتح الباري (٣/ ١٩٠) للحافظ ابنِ حجر العسقلانيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالَى.

وكذلك يُبطِلُه حديثُ عبدِ اللهِ بنِ حَنظَلَةَ غَسيلِ الملائكةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ أُمِرَ بالوُضوءِ لكلِّ صَلاةٍ، طاهِرًا كانَ أو غيرَ طاهِرٍ، فلمّا شقَّ ذلك علَيهِ، أُمِرَ بالسِّواكِ عندَ كلِّ صَلاةٍ، ووُضِعَ عنهُ الوُضوءُ إلّا مِن حَدَثٍ. رواه أحمد (٢١٩٦٠) واللفظ له، وأبو داود [٤٨]، والبزار (٣٣٧٨)، وابن خزيمة (١٥).

قالَ الزيلعي في تخريج الكشاف (١/ ٣٨١): إسناده صحيحٌ وقالَ ابن كثير في تفسير القرآن (٣/ ٤٠): إسناده صحيح. وقالَ العيني في نخب الافكار (١/ ٣٨٠): إسناده جيّدٌ حسنٌ. وأشار أحمد شاكر مقدّمة عمدة التفسير (١/ ٦٣٩) إلى صحّته. وقالَ الألباني في صحيح ابن خزيمة [١٢٨]، وتخريج مشكاة المصابيح [٤٠٦]: إسناده صحيح. وقالَ شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند [٢١٩٦٠]، وتخريج العواصم والقواصم (٣/ ٣٢): إسناده حسنٌ.

المطلب الخامس: في نقض دليل الخامس:

واحتجّوا أيضا بأن النبيّ ﷺ كتب إلى هرقلَ كتابا فيه قرآنٌ.

أجاب عنهُ الإمام النوويّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في المجموع (٢/ ٨٦) فقالَ: «**إنّ ذلك الكتاب كان فيه آيةٌ ولا يسمّىٰ مصحفا**» اهـ.

وقالَ الحافظ ابن حجر العسقلانيّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في الفتح (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨): «**وقد أجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور بأنّ الكتاب اشتمل علىٰ أشياءَ غيرِ الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنّه لا يمنع قراءته ولا مسّه عند الجمهور؛ لأنّه لا يقصد منه التلاوة، ونصّ أحمد أنّه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ. وقالَ به كثيرٌ من الشافعيّة ومنهم مَن خصّ الجواز بالقليل كالآية والآيتين. قالَ الثوري: لا بأس أن يعلّم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسىٰ اللهُ أن يهديه وأكره أن يعلّمه الآية هو كالجنب، وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه، وعنه إن رجىٰ منه الهداية جاز، والا فلا. وقالَ بعضُ مَن منع: لا دلالة في القصّة علىٰ جواز تلاوة الجنب القرآن؛ لأنّ الجنب إنّما مُنع التلاوةَ إذا قصدها وعرف أنّ الذي يقرؤه قرآنا، أمّا لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنّه من القرآن فإنّه لا يمنع وكذلك الكافرُ**» اهـ.

المطلب السادس: في نقض دليل السادس:

واستدلّوا كذلك بما ما علّقه البخاريّ في صحيحه بصيغة الجزم من قوله: «**وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَىٰ أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ**»، وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح كما قاله الحافظ في الفتح (١/ ٤٢).

وجوابه: أنّه ليس لهم فيه حجّة؛ بل هو عليهم حجّة وضجّة؛ لأنّ إمساكها بعلاقته، دون مباشرتها له، دليلٌ على تحريم مسّه عندها وعنده وجواز حمله بعلاقته.

المطلب السابع: فضح كذب بعضهم وتدليسه على العوام:

زعم صاحب رسالة: «**إعلام الخائض، بجواز مسّ المصحف للجنب والحائض**» أنّ في صحيح البخاري: (وكان علقمة بن قيس إذا أراد أن يتخذ مصحفاً أمر نصرانياً فنسخه له)، وفي رواية: (إذا أراد أن يتخذ مصحفاً أمر مجوسياً فنسخه له).

نقولُ لهذا الأفّاك الأثيم: إنّ هذا الهراء ليس من صحيح البخاريّ في شيءٍ، ولو افترضنا جدلا أنّه ثبتَ وصحّ عنه لم يكن فيه حجّة؛ لأنّه فعل تابعيّ، وقد تقرّر في علم الأصول أنّ مذهب الصحابيّ ليس بحجّةٍ، فكيف يكون مذهب التابعيّ حجّةً مع مخالفته لتلك النصوص الصحيحة التي قدّمناها ؟!!

وكيف يَمَكَّنُ الكافرُ من القرآن ؟! وقد صحّ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «**لا تُسافِرُوا بالقُرْآنِ، فإنِّي لا آمَنُ أنْ يَنالَهُ العَدُو**». رواه البخاري [٢٩٩٠]، ومسلم [١٨٦٩]، واللفظ له. وفي رواية لهما: (أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نَهى أنْ يُسافَرَ بالقُرْآنِ إلى أرْضِ العَدُوِّ).

فربّما داسَه برجله، أو دنّسه بنجاسته، أو أهانه وأحرقه بغضا للإسلام والمسلمين وانتقاما منهم، وكلّ ذلك قد وقع في هذا العصر الجديد، مع الأسف الشديد، واللهُ المستعانُ.

الخاتمة

في بيان أنّ الحائضَ أشدُّ حدَثا من الجنبِ

اعلموا أيّدنا اللهُ وإيّاكم بالعصمة والتوفيق، وأرشدنا وإيّاكم برحمته إلى أقوم الطريق: أنّ الحائضَ أغلظُ وأشدُّ حدَثا من الجنبِ؛ لأنّ كلّ ما ينطبق على الجنب ينطبق على الحائض، ولكن ليس كلّ ما ينطبق عليها بمنطبقٍ عليه، فهما مشتركان في تحريم الصلاة والطواف واللُّبْثُ في المسجد وقراءة القرآن ومسّه عليهما، ولكن تزيد عليه في تحريم الصيام عليها، فالجُنُبُ أخَفُّ وأيسَرُ حَدَثًا مِن الحائضِ؛ لأنّه يجوز له الصومُ وهو جنبٌ.

المطلب الأوّل: في أدلّة تحريم الصلاة عليهما وعلى المحْدِثِ:

الفرع الأوّل: في دليل القرآن على ذلك:

فالدليلُ عليه قولُه تعالىٰ:

١- ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا غَفُورٗا﴾[النساء:٤٣].

٢- ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن

كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾[المائدة:٦].

يعني: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم مُحْدِثُونَ فتوضّؤُوا.

الفرع الثاني: في دليل السنّةِ الصحيحةِ على ذلك:

والدليل عليه ما ثبتَ:

١- عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «**لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ ولا صَدَقَةٌ مِن غُلُولٍ**». رواه مسلم في صحيحه [٢٢٤].

٢- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «**لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذا أَحْدَثَ حتّىٰ يَتَوَضَّأَ**» رواه البخاري [٦٩٥٤]،واللفظ له، ومسلم [٢٢٥].

٣- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَسَوّى النّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسولُ اللهِ ﷺ، فَتَقَدَّمَ، وهو جُنُبٌ، ثُمَّ قالَ: «**علىٰ مَكانِكُمْ**» فَرَجَعَ فاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ ورَأْسُهُ يَقْطُرُ ماءً، فَصَلّى بهِمْ. رواه البخاري (٦٤٠)، واللفظ له، ومسلم (٦٠٥).

٤- عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: خَرَجَ رَسولُ اللهِ ﷺ في أَضْحى أوْ فِطْرٍ إلى المُصَلّى، فَمَرَّ على النِّساءِ، فَقالَ: «**يا مَعْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقْنَ فإنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ**» فَقُلْنَ: وبِمَ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: «**تُكْثِرْنَ**

اللَّعْنَ، وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، ما رَأَيْتُ مِن ناقِصاتِ عَقْلٍ ودِينٍ أذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحْداكُنَّ»، قُلْنَ: وما نُقْصانُ دِيننا وعَقْلِنا يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: «**أليسَ شَهادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟**» قُلْنَ: بَلى، قالَ: «**فَذَلِكِ مِن نُقْصانِ عَقْلِها، أليسَ إذا حاضَتْ لَمْ تُصَلِّ ولَمْ تَصُمْ؟**» قُلْنَ: بَلى، قالَ: «**فَذَلِكِ مِن نُقْصانِ دِينِها**» رواه البخاري (٣٠٤)، واللفظ له، ومسلم (٨٠).

٥- عن معاذة بنت عبد الله العدوية رَحِمَهَا اللهُ قالَتْ: سَأَلْتُ عائِشَةَ فَقُلتُ: ما بالُ الحائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقالَتْ: «**أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟!**» قُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيَّةٍ، ولَكِنِّي أسْأَلُ. قالَتْ: «**كانَ يُصِيبُنا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضاءِ الصَّوْمِ، ولا نُؤْمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ**» رواه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥)، واللفظ له.

وفي لفظ: ((كنّا نَحيضُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ، ثمَّ نَطهرُ، فيأمرُنا بقضاءِ الصِّيامِ، ولا يأمرُنا بقضاءِ الصَّلاةِ)) رواه الترمذي (٧٨٧).

الفرع الثالث: في دليل جواز الصوم للجنب:

والدليلُ علىٰ ذلك ما ثبتَ:

عن عائشة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَتْ: (**قَدْ كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ في رَمَضانَ وَهو جُنُبٌ، مِن غيرِ حُلُم، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ**) رواه البخاري [١٩٢٥]، ومسلم [١١٠٩]، واللفظ له.

المطلب الثاني: في أدلّة تحريم الطواف على الجنب والحائض والمحدِث:

والدليلُ على ذلك ما صحّ:

١- عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال النبي ﷺ: «**الطَّوافُ حَولَ البيتِ مِثلُ الصَّلاةِ، إلَّا أنَّكم تتكلَّمونَ فيه، فمن تكلَّمَ فيه فلا يتكَلَّمنَّ إلَّا بخيرٍ**» رواه الترمذي [٩٦٠]، وأبو يعلى [٢٥٩٩]، وابن خزيمة [٢٧٣٩]، وابنُ حبانَ [٣٨٣٦] باختلاف يسير.

قالَ المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ١٨٦): إسناده صحيحٌ أو حسنٌ أو ما قاربهما. وقالّ ابنُ دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (١/ ٨٦): فيه عطاء بنُ السائب من الثقات الذين تغيّر حفظهم أخيرا واختلطوا وقالَ يحيى بنُ معين: وجميع مَن روى عن عطاء روى عنهُ في الاختلاط، إلاَّ شعبة وسفيانَ. قلتُ: وهذا من رواية سفيانَ. وقالَ ابنُ الملقن في تحفة المحتاج (١/ ١٥٤): صحيحٌ أو حسنٌ كما اشترط على نفسه في المقدمة. وقالَ الحافظُ ابنُ حجر العسقلاني في التلخيص الحبير (١/ ١٩٦): إسناده صحيحٌ فإنهم ثقاتٌ. وقالَ السيوطي في الجامع الصغير [٥٣٢٧]: صحيح. وقالَ الألباني في صحيح الترمذي [٩٦٠]، وإرواء الغليل (١ / ١٥٧): صحيحٌ. وقالَ شعيب الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (٧/ ١٢٥): إسناده صحيح.

٢- عنْ عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ قالَ: «**قدْ حَجَّ رَسولُ اللهِ ﷺ فأخْبَرَتْنِي عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أنَّ أوَّلَ شيءٍ بَدَأَ به حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طافَ بالبَيْتِ ...**» رواه البخاري (١٦٤١)، ومسلم (١٢٣٥)، واللفظ له.

٣- عن عائشة أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: خَرَجْنا مع النبيِّ ﷺ لا نَذْكُرُ إلّا الحَجَّ، فَلَمّا جِئْنا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ ﷺ وأَنا أَبْكِي، فَقالَ: «**ما يُبْكِيكِ؟**» قُلتُ: لَوَدِدْتُ واللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العامَ، قالَ: «**لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟**» قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: «**فإنَّ ذَلِكِ شيءٌ كَتَبَهُ اللهُ علىٰ بَناتِ آدَمَ، فافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاجُّ، غيرَ أَنْ لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حتّىٰ تَطْهُرِي**» رواه البخاري (٣٠٥)، واللفظ له، ومسلم (١٢١١).

المطلب الثالث: في أدلّة تحريم المكث في المسجد على الجنب والحائض:

الفرع الأوّل: في دليل ذلك من القرآن.

والدليلُ عليه قولُه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ﴾[النساء:٤٣].

قالَ الإمامُ الشافعيُّ (ت ٢٠٤هـ) رَحِمَهُ ٱللَّهُ في الأمّ: قالَ بعضُ العلماء بالقرآن: «معناها لا تقربوا مواضع الصلاة». وما أشبه ما قال بما قال؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل، إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد. وقالَ أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢٠٩هـ) رَحِمَهُ ٱللَّهُ في مجاز القرآن: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ معناه في هذا الموضع: لا تقربوا المصلّى جنبا إلّا عابر سبيل يقطعه، ولا يقعد فيه. وقالَ ابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) رَحِمَهُ ٱللَّهُ في غريب القرآن: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ يعني المساجد لا تقربوها وأنتم جنب إلا مجتازين غير مقيمين ولا مطمئنّين.

وقالَ ابن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) رَحِمَهُ ٱللَّهُ في تفسيره: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم، معنى ذلك: «**لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارىٰ حتىٰ تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها جنبًا إلا عابري سبيل**»، يعني: إلا أن تكون مجتازي طريق، أي: مسافرين، «**حتىٰ تغتسلوا**»... وقال آخرون معنى ذلك: «**لا تقربوا المصَلَّىٰ للصلاة وأنتم سكارىٰ حتىٰ تعلموا ما تقولون، ولا تقربوه جنبًا حتىٰ تغتسلوا إلا عابري سبيل**»، يعني: إلا مجتازين فيه للخروج منه. فقال أهل هذه المقالة: أقيمت «**الصلاة**» مقام «**المصلَّىٰ**» و«**المسجد**»، إذ كانت صلاة المسلمين في مساجدهم أيّامئذ، لا يتخلَّفون عن التجميع فيها، فكان في النهي عن أن يقربوا الصلاة، كفايةٌ عن ذكر المساجد والمصلَّى الذي يصلون فيه... وأولى القولين بالتأويل لذلك، تأويل من تأوَّله: «ولا جنبًا إلا عابري سبيل، إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بيَّن حكم المسافر إذا عَدِم الماء وهو جنب في قوله: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾، فكان معلومًا بذلك أن قوله: «**ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتىٰ تغتسلوا**»، لو كان معنيًّا به المسافر، لم يكن لإعادة ذكره في قوله: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ معنى مفهوم، وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك، وإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا، لا تقربوا المساجد للصلاة مصلِّين فيها

وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضًا جنبًا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل، و«العابر السبيل»: المجتازُه مرًّا وقطعًا.

الفرع الثاني: في دليل ذلك من السنّة الصحيحة:

والدليل عليه ما ثبتَ:

١- عن عائشة أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: جاء رَسولُ اللهِ ﷺ ووجوهُ بيوتِ أصحابِه شارِعةٌ في المسجِدِ، فقال: «**وَجِّهوا هذه البيوتَ عن المسجِدِ**»، ثمَّ دخل النَّبيُّ ﷺ ولم يصنَع القَومُ شيئًا رجاءَ أن تَنزِلَ فيهم رُخصةٌ، فخرج إليهم بَعْدُ فقال: «**وَجِّهوا هذه البُيوتَ عن المسجِدِ؛ فإنِّي لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ**» رواه أبو داود (٢٣٢) واللفظ له، وسكت عنه وقد قال في رسالته لأهل مكة: كلّ ما سكتّ عنه فهو صالح. وابن خزيمة (١٣٢٧)، والبيهقي (٤٤٩٥).

قالَ ابن القطان في الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٧): حسن. وقالَ ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٥٥٨): حسن لثقة رواته وله شاهد. وقالَ الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٩٤): حسن. وقالَ ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح (١/ ٢٤١): حسن. كما قال في المقدمة. وقالَ الشوكاني في السيل الجرار (١/ ١٠٩): صحيح وله شواهد. وقالَ شعيب الأرنؤوط في تخريج سنن أبي داود [٢٣٢]: إسناده حسن.

٢- عن أم عطية نسيبة بنت كعب قالَتْ: «**أَمَرَنا، تَعْنِي النبيَّ ﷺ، أَنْ نُخْرِجَ في العِيدَيْنِ، العَواتِقَ، وَذَواتِ الخُدُورِ، وَأَمَرَ الحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلّىٰ المُسْلِمِينَ**» رواه البخاري (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠) واللفظ له.

٣- عن عائشة أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لها وهي حائض: «**افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتّىٰ تَطْهُرِي**» رواه البخاري (٣٠٥)، واللفظ له، ومسلم (١٢١١).

فعلّة المنع من الطواف هيَ أنّ الكعبة من المسجد، وكان السعيُ بين الصفا والمروة خارجَ المسجد، ولكنّ اليوم صار المسعى داخلَ المسجد، فينبغي أن تؤخّر الحائضُ السعيَ إذا كانت حاجّة أو معتمرة، واللهُ أعلمُ.

الفرع الثالث: في دليل ذلك من الآثار الثابتة عن السلف الصالح: والدليل عليه ما صحّ:

١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿**وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ**﴾: «**لا تَدخلِ المسجدَ وأنتَ جُنُبٌ إلا أن يكونَ طريقُكَ فيهِ ولا تَجْلِسْ**» رواه ابْنُ جَرِيرٍ الطبريُّ [٩٥٥٣]، وابنُ أبي حاتم [٥٢٦١]، والبيهقيُّ (٢/ ٤٤٣)، باختلاف يسير.

قالَ الألباني في إرواء الغليل (١/ ٢١٠): فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف. وقالَ حسن بن علي في إعلام الخائض (ص ٥): أبو جعفر الرازي ثقة، وضعف حديثه في روايته عن مغيرة فقط، كما بيّنه يحيى بن معين وعليّ بن المديني، ووثّقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وابن سعد والحاكم وابن عبد البرّ، وهذا الأثر لم يروه أبو جعفر عن مغيرة، وإنما رواه عن زيد بن أسلم. قلتُ: وعلى هذا فإسناده صحيحٌ أو حسنٌ على الأقلّ.

٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿**وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ**﴾ قالَ: «هو

المَمَرُّ في المَسْجِدِ» رواه ابْنُ جَرِيرٍ الطبري في تفسيره [٩٥٥٢].

٣- عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: «**لا بَأْسَ لِلْحائِضِ والجُنُبِ أنْ يَمُرّا في المَسْجِدِ ما لَمْ يَجْلِسا فِيهِ**» رواه ابْنُ جَرِيرٍ الطبري في تفسيره [٩٥٥٥].

٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كانَ يُرَخِّصُ لِلْجُنُبِ أنْ يَمُرَّ في المَسْجِدِ مُجْتازًا، وقالَ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ رواه عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ في «سُنَنِهِ» كما في الدر المنثور للحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ).

٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في قَوْلِهِ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ قالَ: «**يَجْتازُ ولا يَجْلِسُ**» رواه البَيْهَقِيُّ كما في الدر المنثور للحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ).

٦- عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: «**كانَ أحَدُنا يَمُرُّ في المَسْجِدِ وهو جُنُبٌ مُجْتازًا**» رواه سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ كما في الدر المنثور للحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ).

٧- عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ قالَ: «**الجُنُبُ يَمُرُّ في المَسْجِدِ، ولا يَجْلِسُ فِيهِ**» ثُمَّ قَرَأ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ رواه ابْنُ أبِي شَيْبَةَ كما في الدر المنثور للحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ).

أمّا ما رُوِيَ عن عطاء بن يسار رَحِمَهُ اللَّهُ من أنه قالَ: «**رأيتُ رجالًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ يَجْلِسون في المسجدِ وهم مُجْنِبون، إذا توضؤا وضوءَ الصلاةِ**» اهـ فضعيفٌ، لا يصحُّ الاحتجاجُ بمثله.

قال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ٢٨٨): في إسناده هشام بن سعد، قال أبو حاتم: لا يحتجّ به. وضعّفه ابنُ معينٍ وأحمدُ والنسائيُّ.

الفرع الرابع: في بيان جواز مرور الجنب والحائض في المسجد من غير مكث:

اعلموا أيّها الإخوة الأعزاء أنّه يجوزُ للجنب والحائض الْعُبُورُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ لُبْثٍ فِيهِ إذا دعتْ إليه الحاجةُ، والدليلُ على ذلك الكتابُ والسنّةُ والآثارُ.

فمن الكتاب قولُه تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾.

ومن السنّة الصحيحة ما ثبتَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**ناوليني الخُمْرة مِنَ الْمَسْجِدِ**» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «**إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ**» رواه مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ [٢٩٨].

ومن الآثار الثابتة عن السلف الصالح كلُّ ما مرّ ذكرُه آنفا.

وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته، وكان الفراغ منه بعد صلاة المغرب يوم الأثنين ١٤٤٢/١٢/١٦ الموافق ٢٠٢١/٧/٢٦

نسأل الله السلامة، من جميع ما يوجب الملامة، في يوم الحسرة والندامة، ألا وهو يوم القيامة، وبالله نعتصم، من كلّ ما يعيب أو يصم، وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين، والحمد لله ربّ العالمين.



الفهرس

خطبة الكتاب ٥

المقدّمة في بيان حكم المسألة وأدلّتها إجمالا ، وموقف الأئمة الأربعة منها ٧

المبحث الأوّل: في بيان أدلّة تحريمِ قراءةِ القرآن على الجنبِ والحائض ٧

المطلب الأوّل: في بيان الأحاديث الصحيحة في ذلك. ٧

المطلب الثاني: في بيان آثار الصحابة الثابتة عنهم في ذلك، فقد صحّ . ١٢

المبحث الثاني: في بيان أدلّة تحريم مسّ المصحف على الجنب والحائض وغير المتوضّئ ١٤

المطلب الأول: في بيان دليل القرآن على ذلك ١٤

المطلب الثاني: في بيان دليل السنّة الصحيحة على ذلك، فقد ثبتَ ١٥

المطلب الثالث: في بيان الآثار الثابتة عن السلف الصالح، فقد صحّ ١٩

فرع: في جواز قراءة القرآن للمُحْدِثِ ٢٠

المبحث الثالث: في بيان مذاهب الأئمة الأربعة في ذلك. ٢١

المطلب الأوّل: في بيان المذهب الحنفيّ في ذلك ٢١

المطلب الثاني: في بيان المذهب المالكيّ ٢١

المطلب الثالث: في بيان المذهب الشافعيّ ٢٢

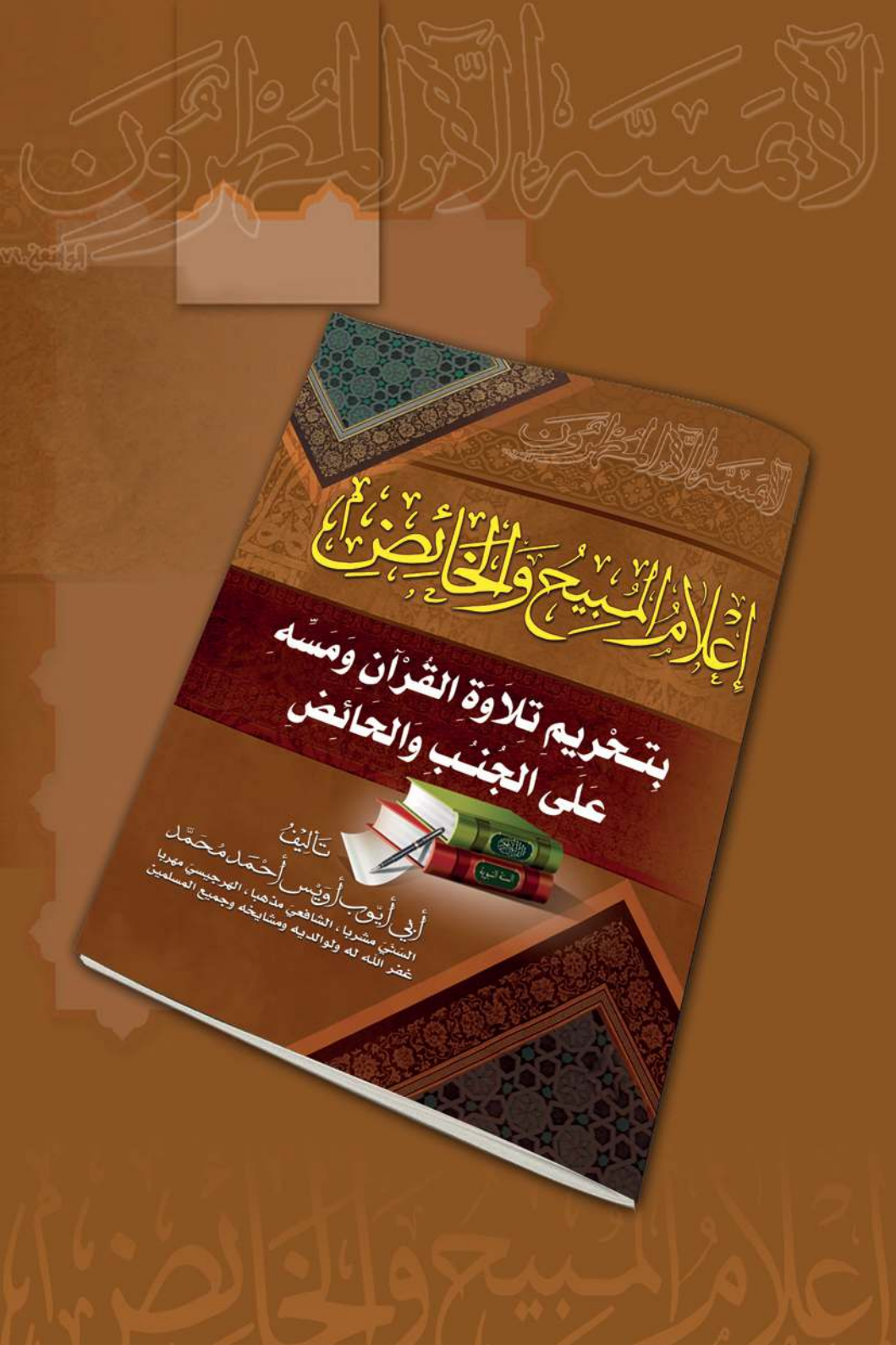
المطلب الرابع: في بيان المذهب الحنبليّ في ذلك ٢٣

المبحث الرابع: في نقض أدلّة مَن أجاز للجنب والحائض قراءةَ القرآن ومسَّ المصحفِ الشريفِ ٢٤

المطلب الأوّل: في نقض دليلهم الأوّل ٢٤

المطلب الثاني: في نقض دليلهم الثاني..... ٢٤
المطلب الثالث: في نقض دليلهم الثالث ٢٥
المطلب الرابع: في نقض دليلهم الرابع ٢٦
المطلب الخامس: في نقض دليلهم الخامس..... ٢٧
المطلب السادس: في نقض دليلهم السادس..... ٢٧
المطلب السابع: فضح كذب بعضهم وتدليسه على العوام ٢٨
الخاتمة: في بيان أنّ الحائضَ أشدُّ حدَثا من الجنبِ ٢٩
المطلب الأوّل: في أدلّة تحريم الصلاة عليهما وعلى المُحْدِثِ ٢٩
الفرع الأوّل: في دليل القرآن على ذلك ٢٩
الفرع الثاني: في دليل السنّة الصحيحة على ذلك ٣٠
الفرع الثالث: في دليل جواز الصوم للجنب ٣١
المطلب الثاني: في أدلّة تحريم الطواف على الجنب والحائض والمُحْدِثِ.. ٣٢
المطلب الثالث: في أدلّة تحريم المُكْثِ في المسجدِ على الجنبِ والحائض ٣٣
الفرع الأوّل: في دليل ذلك من القرآن. ٣٣
الفرع الثاني: في دليل ذلك من السنّة الصحيحة ٣٥
الفرع الثالث: في دليل ذلك من الآثار الثابتة عن السلف الصالح.٣٦
الفرع الرابع: في بيان جواز مرور الجنب والحائض في المسجد من غير مكث ...٣٨
الفهرس ٣٩




إعلام المسبح والحائض
بتحريم تلاوة القرآن ومسه
على الجنب والحائض
تأليف
أبي أيوب أويس أحمد محمد
السني مشربا، الشافعي مذهبا، الهرجيسي مهربا
غفر الله له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين